

BIỆN PHÁP NGOẠI GIAO TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ BIÊN GIỚI QUỐC GIA CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHÁP LÝ, THỰC TIỄN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN

Thượng tá, TS **TRẦN MINH NGUYỆT**

Chủ nhiệm Bộ môn/Khoa Pháp luật/Học viện Biên phòng

Tóm tắt: Biện pháp ngoại giao (BPNG) là một trong bảy biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG) nhưng nhận thức lý luận, khuôn khổ pháp lý và thực tiễn áp dụng còn chưa thống nhất. Bài viết phân tích một số hạn chế trên các phương diện lý luận, pháp lý và thực tiễn; từ đó, đề xuất định hướng hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa lý luận, nâng cao hiệu lực pháp lý, tăng cường năng lực thực thi và hoàn thiện cơ chế phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ BGQG.

Từ khóa: Biện pháp ngoại giao; biên giới quốc gia; Bộ đội Biên phòng; quản lý; bảo vệ.

Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) xác định BPNG là một trong bảy biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nội dung này đã được bước đầu cụ thể hóa tại Quy định số 4336/QyĐ-BQP ngày 09-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về BPNG trong công tác của Bộ đội Biên phòng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Quy định số 6318/QyĐ-BQP ngày 07-10-2025) với các quy định về nội hàm, nguyên tắc áp dụng, nội dung, điều kiện bảo đảm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Tuy nhiên, các quy định này chủ yếu mang tính hướng dẫn trong nội bộ ngành quốc phòng, chưa được luật hóa đầy đủ; đồng thời, nhận thức lý luận về BPNG vẫn chưa thống nhất, đặt ra yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Thứ nhất, về phương diện lý luận.

Cho đến nay, các nghiên cứu liên quan chủ yếu tiếp cận dưới góc độ đối ngoại biên phòng hoặc hợp tác quốc tế về biên phòng, tập trung làm rõ nội dung, hình thức và cơ chế triển khai các hoạt động đối ngoại trong quản lý, bảo vệ BGQG. Trong khi đó, việc nghiên cứu BPNG với tư cách là một biện pháp độc lập trong hệ

thống các biện pháp quản lý, bảo vệ BGQG còn rất hạn chế. Đáng chú ý, nghiên cứu của Trần Mạnh Hà (2023) là một trong những công trình hiếm hoi tiếp cận tương đối hệ thống đối với biện pháp này. Theo tác giả, “BPNG trong quản lý, bảo vệ BGQG của BDBP được hiểu là cách thức BDBP giao thiệp với chính quyền, lực lượng chức năng của nước khác và các tổ chức quốc tế có liên quan nhằm bảo đảm sự bất khả xâm phạm BGQG, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài”. Cách tiếp cận này chủ yếu nhấn mạnh hoạt động giao thiệp đối ngoại trực tiếp của Bộ đội Biên phòng.

Trong khi đó, Quy định số 4336/QyĐ-BQP xác định: Biện pháp ngoại giao trong công tác của Bộ đội Biên phòng là cách thức Bộ đội Biên phòng tham mưu, trực tiếp tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đối ngoại về biên giới, lãnh thổ trong xây dựng, quản lý, bảo vệ BGQG, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và ổn định lâu dài. Với cách tiếp cận này,

nội hàm của BPNG được mở rộng, bao gồm cả hoạt động tham mưu, tổ chức thực hiện và phối hợp trong tổng thể nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG.

Sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận cho thấy một bên thiên về *“hoạt động giao thiệp đối ngoại”*, trong khi bên kia tiếp cận theo *“chức năng và phương thức thực thi”*. Điều này phản ánh khoảng trống lý luận hiện nay, khi BPNG chưa được nghiên cứu một cách độc lập, toàn diện và thống nhất, dẫn đến sự chưa rõ ràng về nội hàm và cơ chế vận hành trong hệ thống các biện pháp quản lý, bảo vệ BGQG.

Thứ hai, về phương diện pháp lý.

Quy định số 4336/QyĐ-BQP là văn bản duy nhất hiện nay cụ thể hóa khoản 2 Điều 20 Luật Biên phòng Việt Nam về áp dụng BPNG. Với trích yếu *“Biện pháp ngoại giao trong công tác của BĐBP”*, văn bản này xác định rõ phạm vi tiếp cận chủ yếu trong nội bộ hoạt động của lực lượng BĐBP; đồng thời, thiết lập khung hướng dẫn tương đối đầy đủ về nguyên tắc, nội dung, điều kiện bảo đảm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, do là văn bản quy phạm nội bộ, không phải văn bản quy phạm pháp luật, nên phạm vi điều chỉnh và hiệu lực áp dụng của Quy định số 4336/QyĐ-BQP chủ yếu giới hạn trong *“ngành quốc phòng”*. Từ đó, bộc lộ một số điểm chưa tương thích với yêu cầu thực tiễn của BPNG. Cụ thể:

Về phạm vi điều chỉnh: Trong khi Luật Biên phòng xác định BPNG là một biện pháp mang tính tổng hợp, liên ngành, thì Quy định số 4336/QyĐ-BQP lại tiếp cận trong phạm vi *“công tác của BĐBP”*, dẫn đến việc chưa cụ thể hóa đầy đủ nội dung của biện pháp này ở cấp độ toàn hệ thống, nhất là đối với các chủ thể như Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và chính quyền địa phương.

Về đối tượng áp dụng: Mặc dù, có đề cập đến các chủ thể liên quan, nhưng do tính

chất nội bộ, văn bản chưa tạo được cơ sở pháp lý có giá trị ràng buộc chung, làm hạn chế hiệu quả phối hợp liên ngành trong thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Về cơ chế trách nhiệm: Việc phân định trách nhiệm mới dừng lại trong phạm vi *“ngành quốc phòng”*, chưa hình thành cơ chế trách nhiệm pháp lý đầy đủ đối với các chủ thể liên ngành, trong khi BPNG đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của nhiều lực lượng.

Bên cạnh đó, với tính chất là biện pháp *“mềm”*, hiệu quả của BPNG phụ thuộc lớn vào năng lực tổ chức thực hiện và mức độ phối hợp. Trong điều kiện khung pháp lý chưa đầy đủ, khả năng phát huy vai trò của biện pháp này còn bị hạn chế.

Có thể thấy, mặc dù Quy định số 4336/QyĐ-BQP đã tạo cơ sở quan trọng trong việc cụ thể hóa BPNG trong phạm vi *“ngành quốc phòng”*, song vẫn đặt ra yêu cầu hoàn thiện theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh và nâng cao hiệu lực pháp lý, bảo đảm phù hợp với tính chất liên ngành của biện pháp này.

Thứ ba, về phương diện thực tiễn.

Trong thực tiễn, biện pháp ngoại giao được BĐBP vận dụng linh hoạt thông qua các hoạt động đối ngoại biên phòng và hợp tác quốc tế về biên phòng. Các hình thức chủ yếu gồm hội đàm, giao ban, tuần tra song phương, trao đổi thông tin, phối hợp xử lý vụ việc và giao lưu hữu nghị, góp phần duy trì ổn định và xây dựng lòng tin ở khu vực biên giới. Biện pháp này cũng được triển khai thông qua việc tham gia đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế; phối hợp giải quyết các vấn đề tồn đọng về biên giới và các vấn đề xã hội phát sinh, qua đó góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tuy nhiên, việc áp dụng còn tồn tại một số hạn chế như nhận thức chưa thống nhất, triển khai còn mang tính kinh nghiệm, hiệu quả chưa đồng đều và cơ chế phối hợp trong một số tình huống chưa chặt chẽ. Những

hạn chế này chủ yếu xuất phát từ việc chưa hoàn thiện đồng bộ về lý luận và pháp lý, cũng như yêu cầu ngày càng cao về năng lực thực thi.

Từ những vấn đề đặt ra trên các phương diện lý luận, pháp lý và thực tiễn, việc hoàn thiện BPNG trong quản lý, bảo vệ BGQG cần được triển khai theo các định hướng trọng tâm sau:

Một là, hoàn thiện cơ sở lý luận theo hướng chuẩn hóa và tách bạch nội hàm.

Cần xây dựng khái niệm BPNG với tư cách là một biện pháp độc lập trong hệ thống các biện pháp quản lý, bảo vệ BGQG, phân biệt rõ với đối ngoại biên phòng và hợp tác quốc tế về biên phòng. Đồng thời, làm rõ cấu trúc nội hàm, bao gồm chủ thể, nội dung, phương thức tác động và vị trí của biện pháp này trong tổng thể các biện pháp quản lý, bảo vệ BGQG, bảo đảm sự tương thích giữa nhận thức lý luận với khuôn khổ pháp lý hiện hành.

Hai là, hoàn thiện pháp luật theo hướng liên ngành và nâng cao hiệu lực pháp lý.

Trên cơ sở Luật Biên phòng Việt Nam, cần nghiên cứu xây dựng nghị định để cụ thể hóa BPNG với phạm vi áp dụng liên ngành. Trọng tâm là xác định rõ nội dung, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và chính quyền địa phương, khắc phục tình trạng BPNG mới được cụ thể hóa chủ yếu trong phạm vi nội bộ “ngành quốc phòng”.

Ba là, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện gắn với đặc thù của biện pháp “mềm”.

Do BPNG tác động thông qua quan hệ đối ngoại và xây dựng lòng tin, hiệu quả áp dụng phụ thuộc lớn vào năng lực chủ thể thực thi. Vì vậy, cần tập trung nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, kỹ năng đối ngoại, hiểu biết pháp luật quốc tế và khả năng xử lý tình huống có yếu tố nước ngoài cho lực lượng BĐBP. Đồng thời, hoàn thiện quy trình vận

dụng BPNG theo hướng linh hoạt, chủ động, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Bốn là, hoàn thiện cơ chế phối hợp thực thi theo hướng thống nhất và thực chất.

Cần cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong áp dụng BPNG theo hướng phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm thông tin thông suốt và chỉ đạo thống nhất. Trọng tâm là thiết lập cơ chế phối hợp trong xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm liên quan đến biên giới, lãnh thổ, qua đó phát huy tính liên ngành của biện pháp này trong thực tiễn.

Trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ gắn với duy trì môi trường hòa bình, ổn định ngày càng cao, việc hoàn thiện BPNG cần được tiếp cận không chỉ như một yêu cầu về kỹ thuật pháp lý mà còn là quá trình chuẩn hóa nhận thức và thiết kế lại cơ chế vận hành của một biện pháp mang tính liên ngành trong quản lý, bảo vệ BGQG.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Quốc phòng, *Quy định số 4336/QyĐ-BQP ngày 09-11-2023 về biện pháp ngoại giao trong công tác của Bộ đội Biên phòng*, Hà Nội, 2023.

2. Bộ Quốc phòng, *Quy định số 6316/QyĐ-BQP ngày 07-10-2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 4336/QyĐ-BQP ngày 09-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định biện pháp ngoại giao trong công tác của Bộ đội Biên phòng*, Hà Nội, 2025.

3. Quốc hội, *Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025)*, Hà Nội, 2025.

4. Trần Mạnh Hà, *Nghiên cứu sử dụng biện pháp ngoại giao trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ đội Biên phòng*, Đề tài khoa học cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hà Nội, 2023 ■